Decreto Prot. n. 17149/2021

Torna indietro

OGGETTO: Attività di supporto tecnico-scientifico per la redazione del progetto definitivo della Messa in Sicurezza Permanente dell'area P.I.P. del Comune di Statte. CIG Z99299A48C. Liquidazione fatture nn.rr. 01/2020 datata 08.04.2020 e 04/2020 datata 18.08.2020.- A.G.S. S.R.L. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Vista la nota nr. 777 del 17.04.2019 con la quale il Commissario straordinario protempore per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, Dott.ssa Vera Corbelli, richiedeva alla Advanced Geotechnical Solutions (A.G.S.) S.r.l. nella persona dell'amministratore delegato, Prof. Ing. Paolo Croce, la disponibilità per il supporto tecnico-scientifico per la progettazione definitiva dell'intervento di messa in sicurezza permanente della falda profonda e dei suoli dell'area P.I.P. del Comune di Statte; Vista la disponibilità della A.G.S. S.r.l. comunicata con nota nr. 856 del 29.04.2019; Richiamata la nota nr. 1572 del 01.072019 con la quale il Commissario Straordinario pro-tempore richiedeva al predetto Istituto la migliore offerta per l'attività di supporto, calcolando peraltro una stima per un importo complessivo di € 39.000,00 (I.V.A. esclusa) e definendo nel dettaglio la natura della collaborazione richiesta specificando, tra l'altro, le tre fasi d'interesse denominate FASE I - FASE II e FASE III; Vista l'accettazione da parte della A.G.S. S.r.l. in data 04.07.2019 per un importo complessivo pari ad € 37.500,00 (escluso I.V.A. e ritenute previdenziali); Richiamato il decreto nr. 228 del 29.08.2019 con il quale il Commissario Straordinario affidava alla Advanced Geotechnical Solutions (A.G.S.) S.r.l. l'attività di supporto per una spesa di € 37.500,00 per il servizio in oggetto, di € 1.500,00 per le ritenute previdenziali e di € 8.580,00 di I.V.A. soggetta al pagamento ex art. 17-ter del D.P.R. 633/72; Visto il contratto R.A.P. 216 del 10.09.2019, perfezionato mediante sottoscrizione per accettazione della proposta contrattuale, con il quale il Commissario Straordinario ha definito le modalità di corresponsione dell'importo totale di € 37.500,00, oltre IVA ed oneri di legge, così stabilite Fase I, € 7.500,00 oltre I.V.A. e oneri di legge, per attività di supporto alla definizione del Modello Geotecnico di Sottosuolo, con particolare riguardo alla determinazione delle caratteristiche geotecniche dei materiali all'interfaccia corpo rifiuti/substrato calcareo; Fase II, € 15.000,00 oltre I.V.A.. e oneri di legge, per attività di supporto alla progettazione ed esecuzione di tecniche innovative di impermeabilizzazione laterale e di fondo attraverso il riutilizzo del materiale di un'area costituita prevalentemente da una ex cava di calcare e colmata nel tempo da materiali riconducibili in parte a terreni di

riporto ed in parte a rifiuti di origine industriale; Fase III, € 15.000,00 oltre I.V.A. ed oneri di legge, per attività di supporto nell'elaborazione della relazione metodologica e descrittiva (linee guida) relativa all'esecuzione del campo prova, con annessi elaborati grafici, per la realizzazione dell'impermeabilizzazione di fondo e laterale attraverso la tecnica jet.grouting mediante il riutilizzo del materiale costituente la discarica; Riscontrato che con nota prot. 625 CS del 27.03.2020, l'A.G.S. s.r.l. procedeva alla trasmissione degli elaborati relativi alle prime due fasi, e con successiva nota prot.1619 CS del 19.08.2020 alla trasmissione degli elaborati relativi alla Fase III; Dato Atto che con protocollo interno nr. 83 del 03.08.2020 il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Geol Gennaro Capasso, comunicava e trasmetteva al Commissario Straordinario, dott.ssa Vera Corbelli, l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori relativi alla Fase I e Fase II, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs.50/2016; Dato Atto che con protocollo interno nr. 88 del 20.08.2020 il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Geol Gennaro Capasso, comunicava e trasmetteva al Commissario Straordinario l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori relativi alla Fase III, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs.50/2016,; Visto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 Ottobre 2020, avente ad oggetto "Nomina del prefetto pro-tempore dott. Demetrio Martino a Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.274 del 03-11-2020; Considerato che alla data di assunzione dell'incarico non risultava essere stata liquidata nessuna delle tre fasi in cui era stato articolato il servizio affidato, rispetto al quale era, illo tempore, già stata attestata la regolarità dell'esecuzione della prestazione, con conseguente sollecito al pagamento delle somme dovute da parte del soggetto affidatario; Tenuto conto che questo Commissario, con protocollo nr. 15343 del 25/03/2021, ha richiesto al RUP (Dott. Geol. Gennaro Capasso) specifiche precisazioni in merito all'attestazione di regolare esecuzione della fase III (protocollo nr. 88 del 20/08/2020) riportante l'importo di € 10.000,00 in luogo del concordato importo di € 15.000.00 da liquidare; Rilevato che il Dott. Geol. Gennaro Capasso, in qualità di RUP pro-tempore, con nota in ingresso nr. 16342 del 31/03/2021 ha risposto alla suddetta richiesta, riconoscendo la sussistenza di un errore materiale riportato nell'attestazione di regolare esecuzione della fase III (protocollo nr. 88 del 20/08/2020) e dichiarando testualmente "l'Attestazione di Regolare Esecuzione della fase III relativa del contratto R.A.P. del 10/09/2019, sottoscritto dal Commissario Straordinario con la società Advanced Geotechnical Solution (A.G.S.) S.r.l., avente ad oggetto Attività di supporto tecnico-scientifico per la redazione del progetto definitivo di messa in sicurezza permanente dell'area P.I.P. di Statte - CIG Z99299A48C deve intendersi così modificata l'importo per il quale è possibile procedere al pagamento della fase III è di € 15.000,00, fermo restando che il contenuto dell'Attestazioni di Regolare Esecuzione della fase III è integralmente confermato in ogni altra parte non oggetto della presente rettifica; Vista la fattura nr. 01/2020 datata 08.04.2020 emessa dalla "A.G.S. S.r.l.", con sede in Cassino (Fr) alla via Abate Aligerno nr. 83 - P.IVA: 02781400607 - nei confronti del Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di

Bonifica di Taranto", con sede in Taranto (Ta) alla via Anfiteatro nr. 14 - C.F.: 90221090732 e riportante DESCRIZIONE IMPORTO IN € Attività di supporto tecnico scientifico per la redazione del progetto definitivo della messa in sicurezza permanente dell'area P.I.P. del comune di Statte CIG Z99299A48C. Saldo Fase I E Fase II 22.500,00 Cassa Previdenziale 900,00 I.V.A. al 22% 5.148,00 Vista la fattura nr. 04/2020 datata 18.08.2020 emessa dalla "A.G.S. S.r.l.", con sede in Cassino (Fr) alla via Abate Aligerno nr. 83 - P.IVA: 02781400607 - nei confronti del "Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di Bonifica di Taranto", con sede in Taranto (Ta) alla via Anfiteatro nr. 14 - C.F.: 90221090732 e riportante DESCRIZIONE IMPORTO IN € Attività di supporto tecnico scientifico per la redazione del progetto definitivo della messa in sicurezza permanente dell'area P.I.P. del comune di Statte CIG Z99299A48C. Saldo Fase I E Fase II 15.000,00 Cassa Previdenziale 600,00 I.V.A. al 22% 3.432,00 Dato atto che la presente procedura è identificata dal codice identificativo CIG: Z99299A48C Tenuto Conto del Durc On Line, protocollo INAIL 25656241, con il quale si attesta che la "A.G.S. S.r.l.", con sede in Cassino (Fr) alla via Abate Aligerno nr. 83 - P.IVA: 02781400607 risulta regolare nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. Tenuto Conto della Certificazione di Regolarità contributiva trasmessa dalla Inarcassa datata 29/03/2021, acquisita al protocollo interno nr. 16424 del 31/03/2021 e rilasciata a favore della AGS S.r.l. - P.IVA: 02781400607 - con la seguente dicitura "alla data odierna risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione"; Tenuto conto della normativa dettata dalla legge di stabilità 2015 in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment - Legge 23 Dicembre 2014 nr. 190 - art. 1 comma 629 lettera B), la quale dispone che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., devono versare direttamente all'erario l'Imposta sul valore Aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori; Tenuto conto di non dover acquisire la certificazione rilasciata per via telematica da Equitalia S.p.a. - spazio verifica inadempienti - in quanto il c.d. "Decreto Sostegni" approdato in Gazzetta Ufficiale il D.L. numero 41 del 22 marzo 2021 - testo definitivo del provvedimento emergenziale approvato il 19 marzo 2021 in Consiglio dei Ministri, ha stabilito che i pagamenti delle eventuali situazioni debitorie con l'Agenzia delle Entrate - Area Riscossione (ex Equitalia) sono sospese fino al 30.04.2021; Dato atto che è stata acquisita, la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge nr. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto dedicato; Dato altresì atto che nel quadro economico dell'intervento in parola, tra le somme a disposizione della stazione appaltante, è inserita la somma pari ad € 718.622,56; Attesa la necessità di provvedere alla liquidazione delle suddette fatture sulla base della esclusiva regolarità della documentazione contrattuale e fiscale in possesso, ed in particolare dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione, che nulla è stato eccepito in merito alla regolarità della prestazione; Atteso, altresì, che: la liquidazione delle fatture emesse dalla società AGS per questo Commissario Straordinario, rileva quale atto necessario al fine di evitare l'insorgere di contenziosi che comunque vedrebbero soccombente la

gestione straordinaria e che, pertanto, questo Commissario non può riconoscere l'utilità della prestazione resa, ai fini della realizzazione dell'intervento finanziato, dal momento che, nella seduta del 22 gennaio 2021, il CIS, dopo ampia disamina delle questioni di maggior rilievo, con la partecipazione anche dell'allora Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, ha formalmente indicato a questo Commissario Straordinari, di procedere per la soluzione individuata nella bonifica con la rimozione dei rifiuti con esclusione della soluzione tecnica denominata "Jet Grauting" ; □ pertanto, nessuna responsabilità, anche in futuro, potrà restare in capo a questo Commissario Straordinario per l'eventuale non ammissibilità a rendiconto finanziario, delle somme corrisposte ad AGS con il presente provvedimento; Tutto ciò premesso D E C R E T A Di liquidare per le motivazioni di cui in premessa, e corrispondere alla A.G.S. S.r.l.", con sede in Cassino (Fr) alla via Abate Aligerno nr. 83 - P.IVA: 02781400607 l'importo totale di € 47.580,00 ripartito come di seguito indicato: - € 39.000,00 - con l'obbligo gravante sulla predetta società, A.G.S. S.r.l., di versare l'importo di € 1.500,00 alla Cassa di Previdenza. dato da: DESCRIZIONE IMPORTO IN € Attività di supporto tecnico scientifico per la redazione del progetto definitivo della messa in sicurezza permanente dell'area P.I.P. del comune di Statte CIG Z99299A48C. Saldo Fase I E Fase II - Fattura 1/2020 dell'08.04.2020 22.500,00 Attività di supporto tecnico scientifico per la redazione del progetto definitivo della messa in sicurezza permanente dell'area P.I.P. del comune di Statte CIG Z99299A48C. Saldo Fase I E Fase II - Fattura 04/2020 del 18.08.2020 15.000,00 Cassa Previdenziale - Fattura 1/2020 dell'08.04.2020 900,00 Cassa Previdenziale - Fattura 04/2020 del 18.08.2020 600,00 TOTALE 39.000,00 - di dare atto che la somma di € 8.580,00 pari all'ammontare dell'I.V.A. al 22%, in quanto I.V.A. ad esigibilità differita, sarà versata direttamente dall'ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 (c.d. split payement): DESCRIZIONE IMPORTO IN € I.V.A. al 22% - Fattura 1/2020 dell'08.04.2020 5.148,00 I.V.A. al 22% - Fattura 04/2020 del 18.08.2020 3.432,00 TOTALE 8.580,00 - di dare altresì atto che la somma di che trattasi trova imputazione sulla contabilità speciale n.5752 intestata "COM STRA TARANTO DL N.129-12, aperta presso la Tesoreria dello Stato di Taranto; - di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente". Il prefetto Commissario Straordinario (Martino)

File creato il 09/04/2021 alle 13:24:14